المرسوم رقم 2009 - 231 الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 2009 يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2006–001 الصادر بتاريخ 13 يناير 2006 المعدل بالمرسوم 2006ـ029 الصادر في فاتح مارس 2006 القاضي بإنشاء و تنظيم و سير اللجنة الوطنية للمبادرة حول شفافية الصناعات الاستخراجية.

DELC
2023

الباب الأول: الهدف

المادة الأولى: تنشأ لدى الوزارة الأولى لجنة وطنية تكلف بتفعيل ومتابعة المبادرة المتعلقة بشفافية الصناعات الاستخراجية وتدعى اللجنة الوطنية للشفافية واختصارا "اللجنة الوطنية".

وتشكل اللجنة الوطنية إطارا للتشاور والتبادل يضم مختلف الجهات المعنية في الإدارة والمجتمع المدني والشركات العاملة في المجالات التي يشملها نشاط المبادرة المتعلقة بشفافية الصناعات الاستخراجية.

الباب الثاني: المهام

المادة 2: تتولى اللجنة الوطنية، وفق مقاربة تشاركية، تفعيل ومتابعة المبادئ والمعايير الخاصة بالمبادرة المتعلقة بشفافية الصناعات الاستخراجية سعيا إلى ضمان مشاركة العائدات من الصناعات الاستخراجية مشاركة قصوى في تنمية البلد والحد من الفقر.

و تسهر اللجنة، بشكل منتظم، على نشر كل العائدات الحاصلة من الصناعة الاستخراجية وكذا كافة المبالغ التي تسددها للدولة الشركات المعنية بالمبادرة المتعلقة بشفافية الصناعات الإستراتيجية.

و عليه تقوم اللجنة الوطنية بالمهام التالية:

- إعداد خطة وطنية لتفعيل المبادرة المتعلقة بشفافية الصناعات الاستخراجية و متابعة تطبيقها؛

- التعرف على كافة النواقص أو العقبات التي تعترض سبيل تفعيل المبادرة المتعلقة بشفافية الصناعات الاستخراجية و اقتراح الإجراءات المناسبة لتحسينها على الحكومة؛
- اقتراح أي إصلاح على الحكومة من شأنه أن يحسن من شفافية الصناعات الاستخراجية؛
- إعداد نماذج للتصريح بالمعطيات المتعلقة بالواردات الحاصلة من الصناعات الاستخراجية و القيام، بالتشاور مع المؤسسات، بوضع إجراء يتيح جمع تلك المعطيات؛
- إعداد نماذج للتصريح بالمعطيات المتعلقة بالإيرادات الحاصلة من الصناعات الاستخراجية و القيام، بالتشاور مع . الإدارات المسؤولة عن الإيرادات وتسييرها ، بوضع إجراء لجمع تلك المعطيات؛
- توفير كافة المعطيات المتعلقة بعمليات التسديد التي تصرح بها الشركات العاملة في القطاعات التي تغطيها المبادرة المتعلقة بشفافية الصناعات الاستخراجية و الواردات المقابلة المحصلة من طرف الدولة لذلك و إتاحة تلك المعطيات، في شكل مناسب، للجمهور؛
- القيام، مرة واحدة في السنة على الأقل، بتكليف مكتب متخصص ومستقل يعرف ب المسؤول المستقل بإعداد بيان حول مطابقة عمليات التسديد التي تقوم بها الصناعات الاستخراجية لصالح الدولة مع المبالغ المسجلة فعلا في المحاسبة العمومية. و يتم اختيار المكتب المذكور على أساس إعلان عن الترشحات يحترم المعايير الدولية؛

- المصادقة على تقرير حول إيرادات الصناعات الاستخراجية و القيام بنشره؛
- البحث، بالتشاور مع الحكومة، عن المساعدة الدولية الفنية و المالية الضرورية لتفعيل مستمر لمبادئ المبادرة المتعلقة بشفافية الصناعات الاستخراجية،
- القيام، بالتشاور مع الشركاء في المبادرة المتعلقة بشفافية الصناعات الاستخراجية، بوضع مسار للتزكية طبقا لدليل التزكية المعمول به لدى المبادرة المتعلقة بشفافية الصناعات الاستخراجية؛
- المشاركة في اللقاءات الدولية حول المبادرة المتعلقة بشفافية الصناعات الاستخراجية؛
- تعميم المبادئ والمعايير المتبعة لدى المبادرة المتعلقة بشفافية الصناعات الاستخراجية.

وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للحكومة أن تسند لها أية مهمة أخرى تتعلق بأهداف المبادرة المتعلقة بشفافية الصناعات الاستخراجية.

الباب الثالث: التكوين

المادة 3: يرأس اللجنة الوطنية مستشار للوزير الأول وتضم الأعضاء التاليين: سبعة (7) ممثلين عن الإدارة:

- ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالشؤون الاقتصادية التنمية؛
- ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالمالية؛
- ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالنفط؛

- ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالمعادن؛
- ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالبيئة؛
- ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالمجتمع المدني؛
- ممثل عن البنك المركزي الموريتاني.

ثمانية (8) ممثلين عن الشركات التي يقوم نشاطها الأساسي على الصناعة الاستخراجية في موريتانيا:

- ممثل الشركة الموريتانية للمحروقات؛
- ممثل عن الشركة الوطنية للصناعة و المناجم؛
- ثلاثة ممثلين عن الشركات البترولية الأخرى العاملة في موريتانيا؛
- ثلاثة ممثلين عن الشركات المنجمية الأخرى العاملة في موريتانيا؛
- أربعة عشر (14) ممثلا عن المجتمع المدني موزعين على النحو التالي:
- ممثلان عن الأسلاك (المحامون، الخبراء الخ...)؛
- ممثلان عن الصحافة المستقلة؛
- ممثلان عن رابطة عمد موريتانيا؛
- ثمانية ممثلين عن الشبكات الأكثر تمثيلا للمجتمع المدني والتي تتمحور نشاطاتها حول المبادرة المتعلقة بشفافية الصناعات الاستخراجية و الحكم الرشيد و البيئة.

و ستتولى الهيئة المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني و بالتشاور معه، موافاة اللجنة الوطنية بممثلي المجتمع المدني.

تعين اللجنة الوطنية بمقرر من الوزير الأول الذي يحدد إجراءات تعيين مختلف الممثلين.

الباب الرابع: سير العمل

المادة 4: تجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية أربع مرات في السنة و في دورة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويتولى رئيسها استدعائها وهو الذي يحدد جدول أعمال الاجتماع. وتكون مداولات اللجنة صحيحة متى كان نصف أعضائها حاضر ا.

و توجه الاستدعاءات المصحوبة بوثائق العمل الضرورية إلى الأعضاء سبعة (7) أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. ويجب أن تشير إلى تاريخ الاجتماع ووقته وجدول أعماله ومكانه.

ويجوز لرئيس اللجنة الوطنية أن يستدعي، بالتشاور مع الأعضاء الآخرين، أي شخص يعتبر وجوده مفيدا.

يجوز للجنة الوطنية آن تشكل لجانا فنية تابعة لها للتنسيق والمتابعة حيث تتولى تحديد تشكيلها والمهمة المسندة لها.

المادة 5: تتخذ قرارات اللجنة الوطنية عن طريق التراضي أو بأغلبية الأعضاء الحاضرين في حالة التصويت.

وفي حالة تقاسم الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 6: تعتبر وظائف رئيس اللجنة الوطنية والأعضاء مجانية. ويجوز أن تتحمل ميزانية اللجنة الوطنية جزئيا أو كليا تكاليف سفر الأعضاء وإقامتهم.

المادة 7: تساعد اللجنة الوطنية سكرتارية فنية تتكون من عمال إداريين وفقا لإجراء تصادق عليه أولا اللجنة الوطنية أو من عمال معارين من قبل القطاعات الوزارية المعنية.

و تكلف السكرتاريا بما يلي:

- القيام، بالتعاون مع الرئيس، بإعداد الملفات التي ستقدم للجنة الوطنية:
- تولي السكرتاريا الفنية؛
- متابعة تنفيذ مهام اللجنة الوطنية و قراراتها؛
- إعداد برامج عمل اللجنة الوطنية و تقارير نشاطاتها؛
- القيام بأية مهمة أخرى تسندها لها للجنة.

يحدد تنظيم و إجراءات عمل السكرتارية الفنية ضمن نظام داخلي تصادق عليه اللجنة الوطنية بقرار.

المادة 8: يصادق الوزير الأول على ميزانية اللجنة الوطنية لتي تتحملها ميزانية الدولة والموارد الخارجية.

يحوز للجنة الوطنية أن تتلقى هدايا و وصايا و غير ذلك من آليات الدعم من قبل الشركاء في التنمية و لاسيما ممولي المبادرة المتعلقة بشفافية الصناعات الاستخراجية. و يخضع تسيير تلك الهبات و الوصايا و غيرها من آليات الدعم لإجراءات يتفق مع المانحين بشأنها.

و لا يجوز للجنة، بأي حال من الأحوال، أن تتلقى أي هبات من الشركات الاستخراجية العاملة في موريتانيا و لا من فروعها و لا من شركاتها الأم.

المادة 9: يتولى الرئيس التسيير الإداري و المالي للجنة الوطنية و يجوز له أن يفوض بعض سلطاته للأمين الدائم.

الباب الخامس: ترتيبات نهائية

المادة 10 : تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المرسوم و خاصة تلك الواردة في المرسوم رقم 001/2006 الصادر بتاريخ 13يناير المعدل بالمرسوم 029/2006 الصادر في فاتح مارس 2006 القاضي بإنشاء وتنظيم و سير اللجنة الوطنية للمبادرة حول شفافية الصناعات الاستخراجية.

المادة 11: يكلف وزير الشؤون الاقتصادية و التنمية و وزير المالية و وزير الطاقة و النفط و وزير الصناعة و المعادن و الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالبيئة و التنمية المستدامة و الأمين العام للحكومة، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.